

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5088411-22.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: DANIELA CARDOSO DA SILVA

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA

MEDIDA DE URGÊNCIA. ADITAMENTO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL PARA ALÉM DO PRAZO MÁXIMO PREVISTO EM CONTRATO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA, ressaltando que o pedido poderá ser revisto pelo Juízo de primeiro grau, quando da prolação da sentença de mérito. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2024.

5088411-22.2024.4.02.5101

510015014934 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5088411-22.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: DANIELA CARDOSO DA SILVA

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Medida de Urgência tempestiva interposta por Daniela Cardoso da Silva contra a decisão de **evento 3 do processo nº 5085964-61.2024.4.02.5101/RJ**, em que o Juízo Substituto da 1ª VF do Rio de Janeiro indeferiu o requerimento de tutela de urgência.

No evento 3, DESPADEC1, esta relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo.

A Caixa Econômica Federal e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação apresentaram contrarrazões.

Sem outras manifestações posteriores, passo à decisão.

VOTO

De início, esclareça-se que o que se examina na medida de urgência é a possibilidade de alteração ou a necessidade de manutenção da decisão recorrida que foi proferida liminarmente.

No caso, os argumentos apresentados pela recorrente já foram exaustivamente apreciados na decisão monocrática de evento 3, a cujos fundamentos me reporto para reiterar a ausência, ao menos por ora, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora (art. 300 do CPC).

Ante o exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA, ressaltando que o pedido poderá ser revisto pelo Juízo de primeiro grau, quando da prolação da sentença de mérito. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado,

dê-se baixa e arquivem-se.

5088411-22.2024.4.02.5101

510015014933 .V2